

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 27/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายสมศักดิ์ ทรัพย์ประเทือง

จำเลย

นายสมศักดิ์ ทรัพย์ประเทือง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนคำฟ้องฎีกา โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 109)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
297 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 จำคุก 10 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยฎีกา (อันดับ 99)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

อนุญาตให้ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

อนุญาตให้ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>